काठमाडौं जिल्ला अदालत

को राय किताब

आ.व. २० /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
११०.	०८३-C१-२४६४ २०८३/६/२२	देवराज कडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. सुकराम गोले	सवारीबाट ज्यान	११०-	अभियोग दाबी पुग्ने	२०८३/६/२२ रोज५

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत
यसमा प्रतिवादी सुकराम गोलेले चलाएको वा प्र-०३-००१ क ०६४५ नम्बरको तेलको ट्याङ्कर र वा ९३ प ७६७८ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिई मोटरसाइकल पछाडि सवार उर्मिला कार्कीको मृत्यु भएको तथ्यलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरी अदालतमा बयान गरेको पाइयो। यस स्थितिमा निजको उक्त साविती बयान CCTV फुटेज लगायतका स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिंदा निज प्रतिवादी सुकराम गोलेले गरेको उल्लेखित कार्य सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिमको सवारीबाट ज्यानको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकोले प्रतिवादी सुकराम गोलेलाई सोही ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिम दिन २० (बीस) कैद र रु १०००।- (एक हजार रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर्छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम रु २००।- (दुई सय) प्रतिवादीबाट पीडित राहतकोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराइ दिने ठहर्छ। शिवप्रसाद आचार्य २०८३/६/२२	